

1500189-63.2022.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... era para seu uso próprio e não para tráfico e que transportava a droga no sutiã sem qualquer intenção de tráfico ou favorecimento de seu convivente; tão somente "esqueceu" no sutiã. (fls. 10).

Em juízo alegou que a droga era para seu uso pessoal, que apenas tinha esquecido de retirar a droga para entrar no estabelecimento prisional; a droga não estava costurada em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandopolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500189-63.2022.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500189-63.2022.8.26.0605

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 154/155.

A acusada foi presa em flagrante delito no dia 21.05.2022 (fls. 01). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 111/119).

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, a ré foi devidamente notificada (fls. 210) e apresentou defesa preliminar (fls. 217).

Na sequência, a denúncia foi recebida em 30.06.2022 (fls. 225/226) e a ré foi citada (fls. 240).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 247/248) e a ré foi interrogada (fls. 249).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se a acusada nos exatos termos da denúncia (fls. 250/252). A defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do delito, para uso de drogas de consumo pessoal. Levantou ainda temas referente à dosimetria da pena, que serão analisadas em momento oportuno (fls. 254/257).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ré foi denunciada porque, segundo consta, no dia 21.05.2022, por volta das 13h20min, nas dependências da penitenciária "Vereador Frederico Geometti", situada na Estrada Manoel Caetano, KM 03, Município de Lavinia e Comarca de Mirandópolis, trazia consigo, para fins de tráfico, no interior da unidade prisional, 01 (um) tijolo de maconha, com peso líquido de 23,46g sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo pericial toxicológico (fls. 203/205), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como autora do crime em apreço.

Pois bem. Ouvida em Juízo, a testemunha MARCIA MACEDO DOS SANTOS ANTUNES, agente penitenciária, relatou que estava operando o aparelho de body scanner, e quando a ré passou pelo aparelho foi constatado uma imagem diferente. Perguntada sobre o conteúdo, a ré admitiu estar portando drogas e foi conduzida por uma funcionária até o vestiário, onde voluntariamente retirou o invólucro do sutiã (fls. 247).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha AMANDA RAQUEL BARBIERI, agente penitenciária, acrescentando que a droga estava costurada dentro do sutiã (fls. 248).

A acusada foi ouvida em duas oportunidades, em fase administrativa relatou que durante a revista, no "scanner" foi surpreendida transportando um tijolinho de "maconha" no sutiã. Questionada, a declarante afirmou às agentes penitenciárias que era para seu uso próprio e não para tráfico e que transportava a droga no sutiã sem qualquer intenção de tráfico ou favorecimento de seu convivente; tão somente "esqueceu" no sutiã. (fls. 10).

Em juízo alegou que a droga era para seu uso pessoal, que apenas tinha esquecido de retirar a droga para entrar no estabelecimento prisional; a droga não estava costurada em seu sutiã (fls. 210).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que a acusada praticou o crime que lhe foi imputado.

Com efeito, as agentes de segurança penitenciária narraram os fatos com riqueza de detalhes, de forma uníssona e coerente, nada indicando que compareceram em Juízo com o único intuito de prejudicar alguém que soubessem ser inocente.

Ademais, a jurisprudência tem admitido que, por se tratar de atos emanados de

agentes da Administração Pública, os depoimentos prestados por agentes públicos, sejam policiais civis ou militares, agentes de segurança penitenciária ou guardas municipais possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade, afastáveis somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Nesta esteira, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

No mais, a acusada confessou de forma qualificada a prática delituosa. Bate-se a defesa técnica pugnando pela desclassificação do delito, para uso de drogas de consumo pessoal.

Contudo, tal tese deve ser afastada, uma vez que, o laudo pericial (fls. 157/163), constatou no sutiã usado pela ré um material semelhante a uma cera adesiva, que teria sido usada para camuflar a droga, corroborando a alegação da testemunha AMANDA. Assim, a droga efetivamente destinava-se à entrega para terceiros.

Questões relacionadas à dosimetria da pena, as quais serão analisadas oportunamente.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve a acusada responder pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42, da Lei 11.343/06.

Conforme F.A. de fls. 165/168, a ré foi condenada definitivamente em três oportunidades. A condenação constante às fls. 168 será considerada exclusivamente para fins de reincidência e as de fls. 165/166 retratam seus maus antecedentes, razão pela qual fixo sua pena acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6 a saber: 05 (cinco) anos 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa fixados no mínimo unitário.

Na segunda fase de aplicação da pena deve ser considerada a agravante da reincidência, razão pela qual majoro a pena em mais 1/6. A atenuante a confissão deixa de ser aplicada, tendo em vista que ela foi não plena. Assim, a reprimenda atingiu o patamar de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias- multa, fixados no mínimo unitário.

Na terceira fase de fixação da pena, deve ser aplicada a causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que restou comprovado que o tráfico ocorreu no interior de estabelecimento prisional, razão pela qual majoro a pena em 1/6, a saber: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias- multa, fixados no mínimo unitário.

No caso em tela, não há que se falar na aplicação da causa especial de diminuição de pena veiculada no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante a reincidência da acusada.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, e a reincidência da ré, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por entender que é único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em como a suspensão condicional da pena, considerando a quantidade de pena imposta.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar a ré ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA, já devidamente qualificada, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão em regime fechado, e o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multas, fixado no mínimo unitário, e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Considerando que a condenada esteve reclusa durante toda a tramitação do processo, e que se mantêm presentes os pressupostos da cautelaridade da prisão (artigo 312 do Código de Processo Penal), fica-lhe vedado o direito de apelar em liberdade (artigo 59 da Lei nº11.343/06).

Recomende-se a ré na prisão onde se encontra tolhida de sua liberdade, observando a fixação do regime fechado como inicial para cumprimento da reprimenda imposta.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da condenada no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova. Oficie-se.

Oportunamente, se o caso, expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao defensor dativo, no patamar máximo prevista na Tabela do Convênio DPE/OAB.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA